

1500874-08.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante

- 2105286/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 17396956 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 752/21/107

- 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 752/2021 - 6º Distrito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500874-08.2021.8.26.0540 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500874-08.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante

- 2105286/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 17396956 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 752/21/107

- 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 752/2021 - 6º Distrito Policial de Santo André, 2105286 -

06º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL CESAR CARRERA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

DANIEL CESAR CARRERA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 17 de abril de 2021, por volta das 09h20, na rua Sargento Silvio Delmar Rolenberg, nesta cidade, transportado, para entrega ao consumo de terceiros, 04 tijolos de maconha e 06 pedaços de maconha, com peso líquido de 2588,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito, sendo beneficiado com a liberdade provisória durante a instrução.

Foram observadas as prescrições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06.

Recebida a denúncia, o acusado foi regularmente citado.

Vieram aos autos as alegações preliminares, sendo acostado o laudo químico toxicológico.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo o acusado interrogado.

Manifestaram-se as partes em alegações finais requerendo o Ministério Público a condenação nos termos da inicial.

A defesa pugnou pela absolvição por ausentes suficientes provas à condenação, e, alternativamente, a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06, aplicação da pena no mínimo legal, com regime inicial menos gravoso, e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A ação penal procede.

1- Em Juízo, o réu alegou que foi abordado e no interior do veículo havia pouca quantidade de droga.

Os policiais adentraram no lava rápido e no interior dele encontraram a maior quantidade de droga que foi apreendida. Afirmou o acusado que é usuário de drogas e que a droga encontrada no veículo seria usada por ele, por ser usuário de maconha.

Afirmou que fuma cerca de 7 a 10 cigarros de maconha por dia.

A testemunha Lucas alegou que estava em patrulhamento quando viu o acusado em um veículo. Fez a abordagem por suspeitar do comportamento dele; teria "esboçado uma reação". Afirmou que com o acusado não havia nada. No interior do veículo havia droga que foi apreendida. Afirmou que o acusado foi até um lava rápido do qual seria dono. Havia outro rapaz no local que é o locatário do imóvel. Segundo o policial, a droga estava em uma sacola, no assoalho do veículo.

Afirmou, por fim, que o acusado não estava machucado quando da abordagem.

A testemunha Thiago alegou que estava em patrulhamento quando viu um veículo com o acusado. Suspeitou da conduta por ter o acusado ficado olhando para a viatura policial. A abordagem foi feita quando o acusado adentrou em um lava rápido. No interior do veículo havia uma sacola preta em cujo interior estava a droga que foi apreendida. Segundo foi apurado, o lava rápido era do acusado que vendia a droga no local.

No lava rápido apareceu o dono do imóvel, que foi abordado e detido por ter informação de passagem pela polícia.

Este o conjunto probatório.

Os elementos postos autorizam a condenação: o acusado foi encontrado com droga, em quantidade considerável, presentes elementos que permitam considerar que seria entregue a consumo de terceiro.

O laudo pericial apresentado indicar ser a droga apreendida de uso proscrito, estando presente a materialidade dos fatos.

Assim, a condenação do acusado é, em vista do conjunto probatório robusto e convincente, absolutamente de rigor.

Passo a dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Presente a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Deve haver diminuição no patamar intermediário de metade, diante das condições pessoais favoráveis e da quantidade da droga, restando não possível diminuição no patamar máximo, e, no mais, considerando as circunstâncias da conduta e condições pessoais do acusado, indo as penas, desta forma, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Torno tais penas definitivas dada a ausência de circunstâncias outras a considerar, sendo fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Ainda que o delito seja grave, o acusado é primário e portador de bons antecedentes o que indica que regime menos gravoso é adequado ao fim da apenação.

O Supremo Tribunal Federal considerou possível a substituição da pena privativa de liberdade em casos como o em apreço. Não faz nenhum sentido ser possível a substituição da pena, em que o acusado volta ao convívio social e que parte do pressuposto de que o convívio é possível, fixar-se regime inicial fechado para o delito que, contrariamente, como condição necessária, requer que, em juízo de valoração, se admita que a volta ao convívio social não é possível. Desta forma e até por força de mencionada decisão cabível e necessário que o regime inicial aberto seja fixado.

Possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos de interdição temporária de direitos na forma das disposições constantes no artigo 43, V do Código Penal, estabelecendo, como substituição, a prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora por dia de condenação, em local a ser determinado pelo Juízo das Execuções.

À míngua de pleno esclarecimento acerca das condições econômicas do acusado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, observados os critérios especiais para cálculo preceituados pela Lei 11.343/06.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu DANIEL CESAR CARRERA, qualificado nos autos, por infração ao preceituado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação em local a ser determinado pelo Juízo das Execuções, e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

O acusado é ora condenado pela prática de delito grave, mas estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Concedo, portanto, o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ausente condenação ao pagamento de custas processuais por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Santo André, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA